

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1541/2530

นางอาภา สกลรักษ์

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

(ร.ส.พ

จำเลย

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

(ร.ส.พ.) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(1) เป็นการคัดค้านการกำหนดประเด็นซึ่งเป็นคำสั่ง

ระหว่างพิจารณา จำเลยมิได้โต้แย้งไว้จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อ 2(1) คงให้อุทธรณ์เฉพาะข้อ 2(2)

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(1) เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ถึงแม้ศาลแรงงานกลางจะไม่ได้ตั้งประเด็นไว้และไม่มีการคัดค้านในการกำหนดประเด็น ก็ไม่ตัดสิทธิจำเลยที่จะกล่าวอ้างและไม่ตัดสิทธิศาลสูงที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 จำเลยจึงขอคัดค้านคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ไม่

รับอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2(1) และขอศาลฎีกาได้โปรดหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นพิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 105)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 8,328,060 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยหักล้างเงินยืมทตรงของโจทก์ที่ยืมไปจากจำเลย ตามรสป.8 เลขที่ 824928 ลง 25ก.ค.2528 เงิน 4,223,856 บาท โดยใช้ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์กลาโหม เลขที่ 4982 เล่มที่ 5/1/29 เงิน 4,223,856 บาท ลง 18 ก.ย. 28 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยหักล้างเงินยืมทตรงดังกล่าวให้โจทก์ด้วย จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องและยกฟ้องแย้ง

โจทก์และจำเลย ต่างอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว (อันดับ 101,97)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 103)

คำสั่ง

จำเลยอุทธรณ์ตามข้อ 2(1) ว่า ตามคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการตั้งรูปคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเป็นคดีความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลแรงงาน

กลางควรตั้งประเด็นและชี้ขาดให้เด่นชัดว่าโจทก์ทุจริตกระทำผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ จึงขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ดังกล่าวเสียด้วยพิเคราะห์แล้วคดีนี้มีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวมิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและข้ออุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นประเด็นที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ข้อ 2(1) นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ตามข้อ 2(1) ว่า ตามคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยเป็นการตั้งรูปคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเป็นคดีความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลแรงงานกลางควรตั้งประเด็นและชี้ขาดให้เด่นชัดว่าโจทก์ทุจริตกระทำผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ จึงขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ดังกล่าวเสียด้วยพิเคราะห์แล้วคดีนี้มีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวมิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและข้ออุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นประเด็นที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ข้อ 2(1) นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ